

**과태료의 부과기준** (제88조제4항 본문 관련)

| 위반행위 및 행위자                                                                                                                                                     | 근거 법조문<br>(도로교통법) | 과태료 금액                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1. 법 제5조를 위반하여 신호 또는 지시를 따르지 않은 차 또는 노면전차의 고용주등                                                                                                                | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 8만원<br>2) 승용자동차등: 7만원<br>3) 이륜자동차등: 5만원 |
| 1의2. 법 제13조제1항을 위반하여 보도를 침범한 차의 고용주등                                                                                                                           | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 8만원<br>2) 승용자동차등: 7만원<br>3) 이륜자동차등: 5만원 |
| 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차의 고용주등<br>가. 법 제13조제3항을 위반하여 중앙선을 침범한 차<br>나. 법 제60조제1항을 위반하여 고속도로에서 갓길로 통행한 차<br>다. 법 제61조제2항에서 준용되는 제15조제3항을 위반하여 고속도로에서 전용차로로 통행한 차 | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 10만원<br>2) 승용자동차등: 9만원                  |
| 2의2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차의 고용주등<br>가. 법 제14조제2항 본문을 위반하여 차로를 따라 통행하지 않은 차<br>나. 법 제14조제2항 단서를 위반하여 지방경찰청장이 지정한 통행방법에 따라 통행하지 않은 차                             | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 4만원<br>2) 승용자동차등: 4만원<br>3) 이륜자동차등: 3만원 |
| 3. 법 제15조제3항을 위반하여 일반도로에서 전용차로로 통행한 차의 고용주등                                                                                                                    | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 6만원<br>2) 승용자동차등: 5만원<br>3) 이륜자동차등: 4만원 |
| 4. 법 제17조제3항을 위반하여 제한속도를 준수하지 않은 차 또는 노면전차의 고용주등<br>가. 60km/h 초과                                                                                               | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 14만원<br>2) 승용자동차등: 13만원                 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>나. 40km/h 초과 60km/h 이하</p> <p>다. 20km/h 초과 40km/h 이하</p> <p>라. 20km/h 이하</p>                                                                                                                                                          |          | <p>3) 이륜자동차등: 9만원</p> <p>1) 승합자동차등: 11만원</p> <p>2) 승용자동차등: 10만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 7만원</p> <p>1) 승합자동차등: 8만원</p> <p>2) 승용자동차등: 7만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 5만원</p> <p>1) 승합자동차등: 4만원</p> <p>2) 승용자동차등: 4만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 3만원</p> |
| 4의2. 법 제23조를 위반하여 끼어들기를 한 차의 고용주등                                                                                                                                                                                                        | 제160조제3항 | <p>1) 승합자동차등: 4만원</p> <p>2) 승용자동차등: 4만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 3만원</p>                                                                                                                                                             |
| <p>4의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 차 또는 노면전차의 고용주등</p> <p>가. 법 제25조제1항을 위반하여 우회전을 한 차</p> <p>나. 법 제25조제2항을 위반하여 좌회전을 한 차</p> <p>다. 법 제25조제5항을 위반하여 다른 차 또는 노면전차의 통행에 방해가 될 우려가 있음에도 교차로(정지선이 설치되어 있는 경우에는 그 정지선을 넘은 부분을 말한다)에 들어간 차 또는 노면전차</p> | 제160조제3항 | <p>1) 승합자동차등: 6만원</p> <p>2) 승용자동차등: 5만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 4만원</p>                                                                                                                                                             |
| 4의4. 법 제27조제1항을 위반하여 보행자의 횡단을 방해하거나 위험을 줄 우려가 있음에도 일시정지하지 않은 차 또는 노면전차의 고용주등                                                                                                                                                             | 제160조제3항 | <p>1) 승합자동차등: 8만원</p> <p>2) 승용자동차등: 7만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 5만원</p>                                                                                                                                                             |
| 5. 법 제29조제4항 및 제5항을 위반하여 도로의 오른쪽 가장자리에 일시정지하지 않거나 진로를 양보하지 않은 차 또는 노면전차의 고용주등                                                                                                                                                            | 제160조제3항 | <p>1) 승합자동차등: 8만원</p> <p>2) 승용자동차등: 7만원</p> <p>3) 이륜자동차등: 5만원</p>                                                                                                                                                             |
| 6. 법 제32조(제6호는 제외한다)부터 제34조까지의 규정을 위반하여 정차                                                                                                                                                                                               | 제160조제3항 | <p>1) 승합자동차등: 5만원<br/>(6만원)</p> <p>2) 승용자동차등: 4만원</p>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                         |                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 또는 주차를 한 차의 고용주등                                                                                                                        |                   | (5만원)                                                                                                     |
| 6의2. 법 제32조제6호를 위반하여 정차<br>또는 주차를 한 차의 고용주등<br>가. 제10조의3제2항에 따라 안전표지<br>가 설치된 곳에 정차 또는 주차를 한<br>경우<br><br>나. 가목 외의 곳에 정차 또는 주차를<br>한 경우 | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 9만원<br>(10만원)<br>2) 승용자동차등: 8만원<br>(9만원)<br>1) 승합자동차등: 5만원<br>(6만원)<br>2) 승용자동차등: 4만원<br>(5만원) |
| 6의3. 법 제39조제4항을 위반하여 운전<br>중 실은 화물이 떨어지지 않도록 덮개를<br>씌우거나 묶는 등 확실하게 고정될 수<br>있도록 필요한 조치를 하지 않은 차의<br>고용주등                                | 제160조제3항          | 1) 승합자동차등: 6만원<br>2) 승용자동차등: 5만원<br>3) 이륜자동차등: 4만원                                                        |
| 7. 법 제49조제1항제1호를 위반하여 고<br>인 물 등을 튀게 하여 다른 사람에게<br>피해를 준 차 또는 노면전차의 운전자                                                                 | 제160조제2항제1<br>호   | 1) 승합자동차등: 2만원<br>2) 승용자동차등: 2만원<br>3) 이륜자동차등: 1만원                                                        |
| 8. 법 제49조제1항제3호를 위반하여 창<br>유리의 가시광선 투과율 기준을 위반<br>한 차의 운전자                                                                              | 제160조제2항제1<br>호   | 2만원                                                                                                       |
| 9. 법 제50조제1항을 위반하여 동승자에<br>게 좌석안전띠를 매도록 하지 않은 운전<br>자<br>가. 동승자가 13세 미만인 경우<br>나. 동승자가 13세 이상인 경우                                       | 제160조제2항제2<br>호   | 6만원<br>3만원                                                                                                |
| 10. 법 제50조제3항을 위반하여 동승자에<br>게 인명보호 장구를 착용하도록 하지 않<br>은 운전자                                                                              | 제160조제2항제3<br>호   | 2만원                                                                                                       |
| 10의2. 법 제52조제1항을 위반하여 어<br>린이통학버스를 신고하지 않고 운행한<br>운영자                                                                                   | 제160조제1항제<br>7호   | 30만원                                                                                                      |
| 11. 법 제52조제2항을 위반하여 어린이<br>통학버스 안에 신고증명서를 갖추어<br>두지 않은 어린이통학버스의 운영자                                                                     | 제160조제2항제4<br>호   | 3만원                                                                                                       |
| 11의2. 법 제53조제2항을 위반하여 어<br>린이통학버스에 탑승한 어린이나 유아                                                                                          | 제160조제2항제<br>4호의2 | 6만원                                                                                                       |

|                                                                                           |               |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 의 좌석안전띠를 매도록 하지 않은 운전자                                                                    |               |                                                    |
| 11의3. 법 제53조의3제1항을 위반하여 어린이통학버스 안전교육을 받지 않은 사람                                            | 제160조제2항제4호의3 | 8만원                                                |
| 11의4. 법 제53조의3제3항을 위반하여 어린이통학버스 안전교육을 받지 않은 사람에게 어린이통학버스를 운전하게 한 어린이통학버스의 운전자             | 제160조제2항제4호의4 | 8만원                                                |
| 11의5. 법 제60조제1항을 위반하여 고속도로등에서 자동차의 고장 등 부득이한 사정이 없음에도 행정안전부령으로 정하는 차로에 따라 통행하지 않은 차의 고용주등 | 제160조제3항      | 1) 승합자동차등: 6만원<br>2) 승용자동차등: 5만원                   |
| 12. 법 제67조제2항에 따른 고속도로등에서의 준수사항을 위반한 운전자                                                  | 제160조제2항제5호   | 1) 승합자동차등: 2만원<br>2) 승용자동차등: 2만원<br>3) 이륜자동차등: 1만원 |
| 12의2. 법 제73조제4항을 위반하여 긴급자동차의 안전운전 등에 관한 교육을 받지 않은 사람                                      | 제160조제2항제6호   | 8만원                                                |
| 13. 법 제78조를 위반하여 교통안전교육기관 운영의 정지 또는 폐지 신고를 하지 않은 사람                                       | 제160조제1항제1호   | 100만원                                              |
| 14. 법 제87조제1항을 위반하여 운전면허증 갱신기간에 운전면허를 갱신하지 않은 사람                                          | 제160조제2항제7호   | 2만원                                                |
| 15. 법 제87조제2항 또는 제88조제1항을 위반하여 정기 적성검사 또는 수시 적성검사를 받지 않은 사람                               | 제160조제2항제8호   | 3만원                                                |
| 16. 법 제109조제2항을 위반하여 강사의 인적 사항과 교육 과목을 게시하지 않은 사람                                         | 제160조제1항제2호   | 100만원                                              |
| 17. 법 제110조제2항을 위반하여 수강료등을 게시하지 않거나 같은 조 제3항을 위반하여 게시된 수강료등을 초과한 금액을 받은 사람                | 제160조제1항제3호   | 100만원                                              |
| 18. 법 제111조를 위반하여 수강료등의                                                                   | 제160조제1항제4    | 100만원                                              |

|                                                                                                              |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 반환 등 교육생 보호를 위하여 필요한 조치를 하지 않은 사람                                                                            | 호           |       |
| 19. 법 제112조를 위반하여 학원이나 전문학원의 휴원 또는 폐원 신고를 하지 않은 사람                                                           | 제160조제1항제5호 | 100만원 |
| 20. 법 제115조제1항에 따른 간판이나 그 밖의 표지물의 제거, 시설물의 설치 또는 게시문의 부착을 거부·방해 또는 기피하거나 게시문이나 설치한 시설물을 임의로 제거하거나 못 쓰게 만든 사람 | 제160조제1항제6호 | 100만원 |

#### 비고

1. 위 표에서 "승합자동차등"이란 승합자동차, 4톤 초과 화물자동차, 특수자동차, 건설기계 및 노면전차를 말한다.
2. 위 표에서 "승용자동차등"이란 승용자동차 및 4톤 이하 화물자동차를 말한다.
3. 위 표에서 "이륜자동차등"이란 이륜자동차 및 원동기장치자전거를 말한다.
4. 위 표 제6호 및 제6호의2의 과태료 금액에서 괄호 안의 것은 같은 장소에서 2시간 이상 정차 또는 주차 위반을 하는 경우에 적용한다.